

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2280 -
2281/2536

นายวิเชษฐ กาญจนกิจ
นายเชียรเมฆ จรัสจรรยาวัฒน์
นายวิเชษฐ กาญจนกิจ ที่ 1 และที่ 2
โจทก์

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ฎีกา และคดีนี้ครบกำหนดยื่นฎีกาวันที่ 5 มีนาคม 2536 โจทก์ที่ 1 และที่ 2 มีความประสงค์ที่จะอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5474/2533 ซึ่งได้แนบมาทำฎีกาเป็นพยานเพิ่มเติมในชั้นฎีกา รายละเอียดปรากฏ ตามบัญชีพยานเพิ่มเติมชั้นฎีกา ที่แนบมาพร้อมคำร้อง เนื่องด้วย ประเด็นข้อพิพาทจากคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว กับประเด็นในคดีแพ่งทั้งสองสำนวนนี้เป็นประเด็นเดียวกัน มูลคดี และคู่ความเดียวกัน โจทก์จึงเห็นว่าคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวนั้นเป็นพยานสำคัญสมควรจะได้นำมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพ่งทั้งสองสำนวนนี้ ในชั้นฎีกาด้วย และพฤติการณ์ไม่เปิดช่องให้โจทก์อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเป็นพยานของโจทก์ในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ได้ เพราะ เพิ่งจะได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2534 เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดอนุญาตให้โจทก์ระบุอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเป็นพยานของโจทก์ เพิ่มเติมในชั้นฎีกาด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 257)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกโจทก์
ในสำนวนแรกและจำเลยในสำนวนหลัง ว่า โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 และให้เรียก
จำเลยในสำนวนแรกและโจทก์ ในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 1 ในคดีหมายเลขดำที่ 376/2527(สำนวน
แรก) และให้โจทก์ที่ 2 คือจำเลยในคดีหมายเลขดำที่ 3249/2527 (สำนวนหลัง)
ชำระเงินจำนวน 2,106,986.30 บาท ให้แก่จำเลยที่ 2 คือโจทก์ในคดีหมายเลขดำ ที่
3249/2527 พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 2,000,000 บาท นับ
ถัดจากวันฟ้อง (วันฟ้อง 7 กุมภาพันธ์ 2527) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 251,253 แผ่นที่
2)

คำสั่ง

เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรมจึงให้รับ
บัญชีระบупยานเพิ่มเติมของโจทก์

เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรมจึงให้รับ
บัญชีระบупยานเพิ่มเติมของโจทก์

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ